

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2709/2557

บริษัทอินซูล คูลลิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
นายจรัสฤทธิ์ สุวณะโสภณ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3, มาตรา 65 ทวิ (1)

ผลิตภัณฑ์กลไกประตูเลื่อนของจำเลยมีลักษณะทางกายภาพที่เป็นรางเลื่อน ประตู ด้านบนมีหัวรางเลื่อนเหมือนกับกลไกประตูเลื่อนของเดิม การที่จำเลย ปรับปรุงระบบกลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็นซึ่งมีผู้ประดิษฐ์คิดค้นและใช้แพร่หลาย อยู่ก่อนแล้วให้มีการทำงานดีขึ้น แข็งแรงและทนทานขึ้น โดยดัดแปลงปรับปรุงระบบ กลไกที่มีอยู่เดิมอันเป็นการพัฒนากลไกรางประตูเลื่อนเพียงเล็กน้อยไม่ใช่ส่วนสาระ สำคัญ มิใช่เป็นการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้น ใหม่ การประดิษฐ์กลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็นตามอนุสิทธิบัตรของจำเลยจึงไม่ เป็นการประดิษฐ์ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 3 และไม่เป็นการประดิษฐ์ ขึ้นใหม่ตามมาตรา 65 ทวิ (1) การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรแก่ จำเลยย่อมไม่ชอบ

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยมีลักษณะใหม่เนื่องจากมี การออกแบบรวมทั้งมีลายเส้นและลวดลายหรือรอยต่าง ๆ เห็นได้ชัดเจนนั้น เห็นว่า จำเลยให้การและนำสืบว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยแตกต่างจากของเดิม และใช้เป็นส่วนประกอบกลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็นตามอนุสิทธิบัตร โดย ออกแบบให้เวลาเปิดประตูทำให้ยึดแน่นไม่เลื่อน มีแป้นนารองป้องกันมิให้ประตูถอย เลื่อนเมื่อใช้งานมาก ทำให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น อันเป็นการให้การต่อสู้

คดีว่าการออกแบบของจำเลยเป็นไปในลักษณะเพื่อประโยชน์การใช้งานอันเป็นลักษณะของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ มิใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1076 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 21326, 21327, 26447, 26551 และ 26552

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1076 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 21326, 21327, 26447, 26551 และ 26552 ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 30,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อปี 2546 จำเลยได้ยื่นขอรับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และกรรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1076 สำหรับการประดิษฐ์กลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็น สิทธิบัตรเลขที่ 26447 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนประตูเลื่อน สิทธิบัตรเลขที่ 26551 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนบานประตูเลื่อน สิทธิบัตรเลขที่ 26552

สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนบานประตูเลื่อน สิทธิบัตรเลขที่ 21326
สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์หน้าต่างรางประกอบห้องเย็น และสิทธิบัตรเลขที่
21327 สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับหน้าต่างรางประกอบห้องเย็นให้แก่
จำเลย ซึ่งกลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็นมีผลิตภัณฑ์ของบริษัท FERMOD จำกัด
ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสผลิตใช้แพร่หลายสำหรับห้องเย็น รุ่น FERMATIC 3530 โดย
มีการเปิดเผยภาพ สารสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่อยู่
ก่อนแล้วตามเอกสารโฆษณา ก่อนจำเลยขอรับอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การประดิษฐ์กลไกประตูเลื่อน
สำหรับห้องเย็นตามอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1076 ของจำเลยเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่
เห็นว่า ผลิตภัณฑ์กลไกประตูเลื่อนของจำเลยที่ได้รับอนุสิทธิบัตรมีลักษณะทาง
กายภาพที่เป็นรางเลื่อนประตู ด้านบนมีหูหิ้วรางเลื่อน เหมือนกับกลไกประตูเลื่อน
ของเดิม การที่จำเลยปรับปรุงระบบกลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็นซึ่งมีผู้ประดิษฐ์
คิดค้นและใช้แพร่หลายอยู่ก่อนแล้วให้มีความทำงานดีขึ้นแข็งแรงและทนทานขึ้นโดย
ดัดแปลงปรับปรุงระบบกลไกที่มีอยู่เดิมอันเป็นการพัฒนากลไกรางประตูเลื่อนของ
เดิมตามที่จำเลยกล่าวในอุทธรณ์ เป็นเพียงการปรับปรุงเล็กน้อยไม่ใช่ส่วนสาระ
สำคัญ มิใช่เป็นการคิดค้นหรือคิดทำขึ้นอันเป็นผลให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้น
ใหม่แต่อย่างใด การประดิษฐ์กลไกประตูเลื่อนสำหรับห้องเย็นตามอนุสิทธิบัตรเลขที่
1076 ของจำเลยจึงไม่เป็นการประดิษฐ์ตามความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ.2522 และไม่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ตามมาตรา 65 ทวิ (1) การที่
กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกอนุสิทธิบัตรแก่จำเลยย่อมเป็นอนุสิทธิบัตรที่ออกโดยไม่
ชอบด้วยมาตรา 65 ทวิ ถือว่า เป็นอนุสิทธิบัตรที่ไม่สมบูรณ์ ที่ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ที่จำเลย

อุทธรณ์ว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 26447, 26551, 26552, 21326 และ 21327 ของจำเลย มีลักษณะใหม่เนื่องจากการออกแบบรวมทั้งมีลายเส้นและ ลวดลายหรือรอยต่าง ๆ เห็นได้ชัดเจนนั้น เห็นว่า จำเลยให้การและนำสืบว่า การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ของจำเลยแตกต่างจากของเดิมและได้ใช้เป็นส่วนประกอบกลไก ประตุเลื่อนสำหรับห้องเย็นตามอนุสิทธิบัตร โดยออกแบบให้เวลาเปิดประตุทำให้ยึด แน่นไม่เลื่อน มีแป้นนาร่องป้องกันมิให้ประตุถอยเลื่อนเมื่อใช้งานมาก ทำให้มี คุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น อันเป็นการให้การต่อสู้คดีว่าการออกแบบของจำเลย เป็นไปในลักษณะเพื่อประโยชน์การใช้งานอันเป็นลักษณะของการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ มิใช่การออกแบบผลิตภัณฑ์ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าว กันมาแล้วในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางต้องห้ามมิให้ อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

(ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี-นวลน้อย ผลทวี-อนันต์ วงษ์ประภารัตน์)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายทนตล กิตติกัมรา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นทป35/2554หมายเหตุ

ต้น